

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

LWN.

SHARMALA UTHAYAPASKARAN

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 12 Mac 2021 bersamaan 28 Rejab 1442H]

[Kes Permohonan No.: 10000-077-0065-2020]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon : Tn. Fakhrul Azman Bin Abu Hasan
daripada Tetuan Azaine & Fakhrul.**

**Peguam Syarie Responden : Tn. Ab Kadir Bin Ismail daripada Tetuan
Ab Kadir Ismail**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-043-0088-2016. Permohonan ini difailkan oleh Pihak Pemohon pada 22/7/2020 akibat kegagalan Pihak Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa memfailkan Rekod Rayuan dan menyerahkannya kepada Pihak Responden.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu:

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[3] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*** oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013], JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015], JH 40(1)***, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 Akta 585 tersebut, iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;

- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[4] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaiannya kepada Responden pada 11/8/2020, di mana Affidavit Jawapan telah difailkan oleh Responden pada 8/7/2028/8/2020 dan Affidavit Balasan Pemohon difailkan pada 5/10/2020. Hujahan Pemohon telah difailkan pada 6/11/2020 dan Hujahan Responden difailkan pada 21/12/2020.

[5] Melalui Affidavit Sokongan, kami dapati bahawa Permohonan ini dibuat setelah berlalunya masa untuk memfailkan Rekod Rayuan iaitu selepas **3 tahun 3 bulan 22 hari** dari tarikh akhir pemfailan Notis Rayuan iaitu pada **16/3/2017**. Alasan permohonan ini dibuat oleh Pemohon adalah diringkaskan sepertimana berikut:

- i. Bahawa tempoh masa kelewatan pemfailan Rekod Rayuan bukanlah kelewatan yang disengajakan dan adalah kerana masalah atau kesilapan yang berlaku pada Peguam Syarie yang terdahulu dan ia tidak sepatutnya menyebabkan Pemohon dipersalahkan;
- ii. Bahawa Pemohon mempunyai *locus standi* untuk memohon kebenaran melanjutkan tempoh masa sepertimana yang diperuntukkan dalam seksyen 238 ETMMSS 2003;

- iii. Bahawa Pemohon telah terlewat 3 hari tempoh masa yang dibenarkan undang-undang untuk memfailkan Notis Rayuan sejak dari tarikh akhir pemfailan Notis Rayuan pada 28/1/2020;
- iv. Bahawa Permohonan ini adalah tidak akan memprejudiskan Responden dan Responden masih berpeluang untuk berhujah semasa perbicaraan kes rayuan kelak dan Responden juga **boleh dipampaskan dengan kos**; dan
- v. Pemohon juga percaya bahawa keberangkalian Pemohon untuk berjaya di dalam kes rayuan ini adalah lebih kuat kerana isu yang ditimbulkan di dalam kes rayuan ini adalah berkaitan pertukaran agama.

[6] Pemohon di dalam Afidavit Sokongannya menyatakan bahawa Notis Tunjuk Sebab Mengapa Kes Rayuan Tidak Boleh Dibatalkan bertarikh 3/10/2019 telah diterima oleh Pemohon pada 18/10/2019 setelah Peguam Syarie Pemohon terdahulu gagal memfailkan Rekod Rayuan. Jawapan yang telah diberikan oleh Peguam Syarie Pemohon terhadap Notis Tunjuk Sebab tersebut bertarikh 15/11/2019 adalah disebabkan beliau kehilangan fail kes MTS ketika proses perpindahan pejabat firma guaman beliau dari PKNS Bizpoint Seksyen 7, Shah Alam ke Jalan Makyong, Bandar Bukit Raja Klang Selangor.

[7] Pada 14/11/2019, Pemohon telah menerima deraf Permohonan Lanjut Tempoh Masa daripada Peguam Syarie tersebut untuk semakan (rujuk Ekshibit MR-7) dan Pemohon mendakwa telah memberi maklum balas pada 15/11/2019. Pemohon juga mendakwa telah beberapa kali mendapatkan status permohonan tersebut daripada pihak atau pekerja di firma guaman Peguam Syarie secara lisan tetapi tidak berjaya. Pemohon hanya menghubungi Peguam Syarie tersebut melalui

emel pada 13/1/2020, namun ia tidak mendapat respon daripada Peguam Syarie tersebut.

[8] Namun pada 28/1/2020, Pemohon telah menerima Notis Makluman Awal bertarikh 24/1/2020 daripada Peguam Syarie yang berniat menarik diri menjadi Peguam Syarie Pemohon dan hanya pada 27/1/2020 baru memfailkan Peguam Syarie Pemohon Notis Penarikan Diri Peguam Syarie (Borang MS 8) di Mahkamah. Pemohon telah melantik Peguam Syarie yang baru pada 6/3/2020 dan telah memfailkan permohonan lanjut tempoh masa ini pada 22/7/2020.

[9] Responden di dalam Afidavit Jawapannya membantah permohonan ini dan menyatakan bahawa:

- i. Pemohon telah menerima Borang MS 30 pada 2/2/2017 (Ekshibit MR-4) dan hanya memfailkan Alasan Rayuan pada 17/2/2017 iaitu telah melebihi tempoh 14 hari.
- ii. Alasan Pemohon gagal mendapat kerjasama Peguam Syariennya adalah hal-ehwal dalam atau hubungan antara Peguam Syarie dan ia hal peribadi. Peguam Syarie tersebut hanya memfailkan Notis Penarikan Diri pada 27/1/2020 dan ini bermakna sejak 26/10/2016 sehingga 27/1/2020 Peguam Syarie Perayu adalah Tetuan Mohd Redzuan Ramli & Associates.
- iii. Sudah 3 tahun 10 bulan, Pemohon tidak bertindak untuk meneruskan rayuannya. Ini suatu tempoh yang melangkaui jangkamasa yang tidak munasabah malah tidak mematuhi tatacara yang ditetapkan oleh ETMMSS 2003.

- iv. Sikap Pemohon perlu diambil perhatian kerana Pemohon suatu Badan yang cukup kakitangan, sumber, frasarana malah ada Penasihat Undang-Undang, akan tetapi gagal mematuhi tempoh masa dan tatacara rayuan.
- v. Responden sudah dan sedang serta masih mengalami keadaan yang sukar dalam kehidupan sehariannya dan lain-lain yang sepatutnya telah diselesaikan 4 tahun yang lalu apabila YA Hakim Bicara telah meluluskan permohonannya.

[10] Responden juga menyatakan bahawa tindakan Pemohon adalah remeh, mengaibkan dan membuang masa Mahkamah serta memohon permohonan Pemohon ini ditolak dengan kos.

[11] Pemohon di dalam Afidavit Balasannya menyatakan bahawa kelewatan yang terjadi bukanlah di dalam kawalan Pemohon kerana amanah sepenuhnya telah diserahkan kepada Peguam Syarie Pemohon. Pemohon juga menyatakan tidak sepatutnya diprejudiskan dan/atau dinafikan hak untuk meneruskan kes rayuan tersebut hanya kegagalan Peguam Syarie terdahulu.

[12] Setelah kami meneliti Afidavit Sokongan yang difailkan oleh Pemohon, kami dapati **tiada satu alasan yang relevan dan munasabah** untuk kami pertimbangkan bagi permohonan perlanjutan tempoh ini. Kelewatan untuk mematuhi tatacara rayuan bukan sahaja terletak pada bahu Peguam Syarie yang dilantik sahaja, malah ia adalah tanggungjawab utama Pemohon sendiri sebagai Perayu di dalam kes rayuan tersebut.

[13] Kami dapati kegagalan serta kelewatan mematuhi tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang bukan sahaja berlaku pada pemfailan Rekod

Rayuan, malahan kelewatan ini juga berlaku pada tindakan sebelum itu iaitu kelewatan memfailkan Alasan Rayuan, yang mana ia sepatutnya difailkan pada atau sebelum 15/2/2017 setelah Pemohon telah menerima sendiri Borang MS 30 pada 2/2/2017, namun sebaliknya ia hanya difailkan pada 17/2/2017 (rujuk Ekshibit MR-4). Ianya telah terlewat selama 2 hari..

[14] Pihak Pemohon juga telah diberikan Notis Tunjuk Sebab Mengapa Kes Rayuan Tidak Boleh Dibatalkan bertarikh 3/10/2019 akibat kegagalan memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan iaitu sebelum atau pada 16/3/2017. Walaupun Peguam Syarie terdahulu telah mengambil usaha untuk menyediakan draf permohonan lanjut tempoh masa dan menghantarnya tersebut ke emel Pemohon pada 14/11/2019, namun tiada bukti yang menunjukkan Pemohon memberi maklumbalas pada 15/11/2019 sepertimana yang didakwa oleh Pemohon di dalam Afidavit Sokongannya.

[15] Kami juga tidak ditunjukkan bukti bahawa Pemohon telah cuba mendapatkan status permohonan untuk lanjut tempoh masa tersebut daripada pekerja atau Peguam Syarie tersebut KECUALI kewujudan emel bertarikh 13/1/2020 (Ekshibit MR-8) yang bertajuk "*Re : First Draft Permohonan Lanjut Tempoh Masa*". Komitmen Pemohon ini sejak dari tarikh akhir pemfailan Rekod Rayuan pada 16/3/2017 sehingga 13/1/2020 telah menjangkau hampir 3 tahun.

[16] Situasi ini jelas menunjukkan kealpaan dan kelalaian Pemohon sendiri untuk bertindak dengan lebih cekap dan cepat memandangkan Pemohon adalah sebuah badan yang mempunyai struktur pengurusan organisasi yang lengkap serta mempunyai Penasihat Undang-Undang khusus untuk memantau dan menasihati dalam urusan kehakiman dan perundangan.

[17] Kami juga dapati Pomohon hanya bertindak melantik Peguam Syarie yang baru pada 6/3/2020 setelah Notis Penarikan Diri Peguam Syarie difailkan oleh Peguam terdahulu pada 27/1/2020. Sedangkan pada hemat kami, Pemohon mempunyai hak untuk melepaskan atau menukarkan Peguam Syarie tersebut melalui Borang MS 6 atau 7 berdasarkan peruntukan seksyen 36 dan 37 ETMMSS 2003 bila mana Peguam Syarie yang dilantik tersebut jelas tidak menjalankan amanahnya.

[18] Oleh itu, tanggungjawab kelewatan ini tidak wajar dibebankan kepada Peguam Syarie tersebut semata-mata, sebaliknya ia kesilapan dan kegagalan Pemohon sendiri yang gagal memberi perhatian dan komitmen serta memantau perjalanan prosiding rayuan tersebut mengikut tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang.

[19] Selain itu, kami dapati masalah komunikasi antara Pemohon dan Peguam Syariannya adalah faktor terpenting wujudkan kegagalan dan kelewatan kepada tempoh masa yang ditetapkan. Merujuk kepada kes ***Maimunah & 2 Yang lain lwn. Jamaliah Binti Saod & 10 Yang Lain***, Kes Permohonan No. : 14000-077-0016-2016 yang diputuskan pada 8/1/2018, Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam ulasan menyatakan:

“Alasan Pemohon bahawa Hakim Bicara gagal memberi tahu kepada mereka mengenai tempoh untuk memfailkan Notis Rayuan ketika Penghakiman diberikan dan Pemohon-pemohon tidak mahir terhadap keperluan undang-undang berkaitan tempoh untuk memfailkan Notis Rayuan dan tidak memahami kesan serta implikasi perundangan adalah suatu alasan yang amat remeh. Begitu juga dengan alasan-alasan kelewatan Pemohon-pemohon disebabkan masalah komunikasi antara

mereka dan Peguam terdahulu serta permasalahan Pemohon-pemohon membayar fee kepada Peguam terdahulu juga merupakan suatu yang remeh. Kami berpendapat alasan sedemikian hanya bertujuan untuk mendapatkan simpati dari Mahkamah ini”

[20] Seterusnya kami juga dapati bahawa kegagalan Pemohon untuk memfailkan Rekod Rayuan ini telah melepasi **3 tahun 3 bulan 22 hari** semasa Pemohon memfailkan permohonan ini dari tarikh akhir sepatutnya Rekod Rayuan tersebut difailkan iaitu pada **16/3/2017**. Kami dapati tiada penjelasan terperinci mengenai kelewatan yang berlaku dikemukakan oleh Pemohon untuk kami pertimbangkan kecuali Pemohon menuding jari kepada Peguam Syariannya yang dilantik tersebut yang tidak menjalankan amanah dan tanggungjawabnya.

[21] Tindakan ini seolah-olah menunjukkan Pemohon tidak sepatutnya diprejudiskan atau dinafikan hak untuk meneruskan kes rayuan atas tindakan Peguam Syarie tersebut. Sedangkan kelewatan ini wajar dipertanggungjawabkan kepada Pemohon sebagai Perayu di dalam kes tersebut.

[22] Pada hemat kami melengah-lengahkan masa ini telah menyebabkan berlakunya kecuaiian melampau (*gross negligence*) dan ianya memprejudiskan hak Responden sepertimana prinsip yang telah digariskan oleh panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes ***Jamilah Binti Mohd Jali lwn. Mohd Ridzuan Bin Lop Zainal Rashid***, Kes Permohonan No. : 10000-077-002-2016, yang telah memutuskan:

“Kegagalan untuk memberikan sebab kelewatan telah menyebabkan hanya satu kesimpulan boleh dibuat iaitu Pemohon sengaja melengah-lengahkan rayuannya. Jika kecuaiian seumpama ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan

kehendak undang-undang yang telah diperundangan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya. Apabila kelengahan itu disengajakan, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon”

[23] Prinsip tidak boleh sengaja melengahkan-lengahkan ini juga ada dalam nas Hukum Syarak, iaitu tidak boleh melengah-lengahkan penyelesaian tuntutan Pihak Plaintiff atau Pihak Yang Menuntut. Kami merujuk kepada kitab ***Mughni Muhtaj***, Cetakan Pertama: Lubnan (199) Jilid 4, hlm. 621:

وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام

Maksudnya : “Dan apabila pihak yang kena tuntutan meminta tangguh untuk mendapatkan keterangan penolakan, maka diberi tangguh selama 3 hari.”

[24] Merujuk kepada kitab ***Al-Muhazzab***, Cetakan Pertama : Dar Al-Kutub, Lubnan (1995) Jilid 3, hlm. 396 - diterangkan sebab kenapa tidak boleh diberi masa yang lama kepada Pihak Defendan atau Pihak Yang Kena tuntutan sebagaimana yang berikut:

والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا أنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام أن يترك المدعى عليه يتأخر حق المدعي

الحكم له ، وبترك المدعي لا يتأخر إلا حقه

Maksudnya : “Dan perbezaan antara yang menuntut dan yang kena tuntutan di mana kami berpendapat bahawa pihak yang kena tuntutan tidak boleh meninggalkan (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah) lebih dari tiga hari (kerana) ia melewati penyelesaian kes pihak yang menuntut. (Berbeza) dengan peninggalan lebih dari tiga hari oleh pihak yang menuntut (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah), ia hanya melewati penyelesaian hak yang dituntutnya sendiri.”

[25] Berdasarkan otoriti tersebut, boleh disimpulkan semua kelengahan tidak boleh dibenarkan, kecuali ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan. Sukacita kami nyatakan bahawa pertimbangan terhadap permohonan ini hendaklah diimbangi dengan alasan yang *relevan* dan munasabah sahaja. Bagi permohonan ini, kami dapati Pihak Pemohon telah gagal mengemukakan sebarang alasan munasabah bagi kelewatan tersebut berlaku. Merujuk kepada kes ***Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1)***, Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan -

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

[26] Kami berpuashati bahawa Pemohon telah gagal mengemukakan kepada kami perihal yang istimewa dan perihal yang membawa kepada keadilan bagi kami membenarkan perlanjutan tempoh masa ini. Berdasarkan ulasan yang dikemukakan, tanpa perlu kami mengulas terhadap keberangskalian rayuan Pemohon akan berjaya atau tidak serta tahap prejudis permohonan ini kepada Responden dan / atau Pemohon, dukacita kami maklumkan bahawa permohonan Pemohon ini adalah ditolak.

[27] Bagi kes permohonan ini, kami dapati bahawa pihak Responden memohon supaya permohonan ini ditolak dengan kos. Oleh yang demikian, dalam mempertimbangkan isu kos yang dibangkitkan oleh Responden, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes

Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatihah Binti Mohd Yusof, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018 yang menyatakan:

[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlocutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a.*
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;*
- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;*
- d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan*
- e. Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.*

[28] Berdasarkan rujukan kes tersebut, kami berpuas hati menyatakan bahawa Responden sewajarnya *diawardkan* dengan suatu kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITOLAK**.
- [2] Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 3,000.00**.
- [3] Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-043-0088-2016 adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

